請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	刑事訴訟法一			學年/學期 Academic Year/Semester	115/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Criminal Procedure Law I				
科目代碼 Course Code	DOL_20030	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department	法律學系
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0		
授課教師 Instructor	/林俊儒				
先修課程 Prerequisite	/*刑法總則一/*刑法總則二/*刑法分則				

課程描述　Course Description

刑法作為犯罪要件及法律效果的實體規範，有賴刑事訴訟法程序規範的實踐，規範個人與國家的權利義務界線，方能使得國家刑罰權的發動取得正當性。根據這項理解，刑事訴訟目的不僅在於發現真實，亦需要符合正當程序的要求，並從這個基礎出發，發展各項基本原則以及法律制度。

上學期課程將先從刑事訴訟作為國家刑罰權發動程序的意義開展，探討追求實體真實時，應如何兼顧正當程序，並且聚焦刑事司法功能，闡釋制度的意義。接著，開展訴訟主體與客體、訴訟行為，以及強制處分、證據法的基礎課題，這些課程內容將是奠定刑事訴訟法素養的基礎。

下學期課程進入動態的刑事訴訟程序，從偵查程序、通常審判、簡易程序、上訴通則與上訴二、三審規範，乃至於抗告、再審、非常上訴程序，也將講授執行程序、協商程序，並概覽國民法官制度。要能夠充分掌握刑事訴訟的動態過程並且活用，這會非常需要學生在上學期課程已經建立良好的基礎。

由於刑事訴訟法抽象且複雜，講授過程會輔以判決案例、新聞時事解說，以提升學生的學習興趣，並能夠對於刑事訴訟法的基本架構有所掌握，進而形成自己的看法，有分析論述的能力。此外，這門課程會提供課程簡報及參考資料，作為學習素材，但仍建議選擇適合自己的教科書閱讀，以提升學習成效。

課程目標　Course Objectives

能夠體察刑事訴訟作為國家刑罰權發動的意義與理念，並可以闡釋、運用刑事訴訟法概念，解析實務運作情形，進而駕馭並產生批判能力。

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	9/9 課程簡介	
2	9/16【第1講】刑事訴訟目的、基礎構造、程序流程	
3	9/23【第2講】訴訟主體與結構I：法院、檢察官及其輔助機關	
4	9/30【第3講】訴訟主體與結構II：被告	
5	10/7【第4講】訴訟主體與結構III：辯護人、其他關係人	
6	10/14【第5講】訴訟客體與標的	
7	10/21【第6講】訴訟關係、要件、訴訟行為	
8	10/28【第7講】強制處分總論	
9	11/4 進行期中考試	

10	11/11 【第8講】強制處分各論I：傳喚、通知、拘提、逮捕、通緝	
11	11/18【第9講】強制處分各論II：羈押、暫行安置、限制出境（海）	
12	11/25【第10講】強制處分各論III：搜索、扣押、鑑定留置、身體檢查	
13	12/2【第11講】強制處分各論IV：科技偵查	
14	12/9【第12講】證據法總論I：基本原則與概念（含傳聞法則）	
15	12/16【第13講】證據法總論II：法定證據方法	
16	12/23 進行期末考試	
17	12/30 試卷解說、分數釋疑與課程回饋	

彈性教學規劃 Flexible Teaching Plan	請勾選(至少需勾選1 個項目)： Please tick the box(es). (At least one item is required.): ☑ 問題討論 Problem-based Discussion ☐ 翻轉教學 Flipped Classroom ☐ 展演實作 Performance / Practical Presentation ☐ 校外參訪Off-campus Visit ☐ 講座活動 Lecture / Seminar ☐ 線上作業 Online Assignments ☑ 自主學習 Self-directed Learning ☐ 課業輔導Academic Support ☐ 實驗操作 Experiment Operation ☐ 遠距教學(同步) Distance Learning (Synchronous) ☐ 遠距教學(非同步) Distance Learning (Asynchronous) ☐ 其他(請填寫) Others (Please specify.): 備註: 本校學期週數自115 學年度起調整為17 週，為符合1學分18 小時之原則，請教師規劃安排彈性教學。 Note: From the 115th academic year, the semester will be 17 weeks. Please include flexible teaching activities to meet the required 18 hours per credit.

教 學 策 略 Teaching Strategies

- [x] 課堂講授 Lecture
- [x] 分組討論Group Discussion
- [ ] 參觀實習 Field Trip
- [ ] 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

- [x] 問題導向學習(PBL)
- [ ] 團體合作學習(TBL)
- [ ] 解決導向學習(SBL)
- [ ] 翻轉教室 Flipped Classroom
- [ ] 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

- [x] 在地實踐Community Practice
- [ ] 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

- [x] 跨界教學Transdisciplinary Teaching
- [ ] 跨院系教學Inter-collegiate Teaching
- [ ] 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗會考	實作觀察	口頭發表	專題研究	創作展演	卷宗評量	證照檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	10%			✓					
期中考成績 Midterm Exam	30%	✓							
期末考成績 Final Exam	40%	✓							
作業成績 Homework and/or Assignments	20%								心得報告
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

（1）平時成績：不進行點名，以課程參與程度評量。
（2）期中考試：預計是選擇題測驗，詳情於第一堂課說明。
（3）期末考試：預計是選擇題、申論題測驗，詳情於第一堂課說明。
（4）作業成績：每講次均有題目，學生「任擇4題」撰寫心得報告（400-600字/篇）繳交，此部分即為作業成績（2026/12/31前繳交，逾期不計分）。

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

＊會提供教學簡報與參考資料（請至東華e學苑下載），但仍建議同學選購適合自己的教科書參照閱讀（非必要）。

・林鈺雄，刑事訴訟法（上冊），新學林。
・林鈺雄，刑事訴訟法（下冊），新學林。
・林俊益，刑事訴訟法概論（上），新學林。
・林俊益，刑事訴訟法概論（下），新學林。
・王兆鵬、張明偉、李榮耕，刑事訴訟法（上），新學林。
・王兆鵬、張明偉、李榮耕，刑事訴訟法（下），新學林。
・許澤天，刑事訴訟法，新學林。

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)